

CHARTRE D'INCUBATION «OFPPT»

1- Cordonnées du porteur de projet :

Nom et Prénom :	
Sexe :	☐ F ☐ M
Date et lieu de naissance :	
Adresse :	
Téléphone :	
E-mail :	

2- Etudes et expérience professionnelle :

Diplôme obtenu :	Spécialisation	Qualification
	Technicien	Technicien spécialisé
	Formation qualifiante	Sans diplôme
	Diplôme d'études supérieures ou universitaires	
Spécialité :		

Employeur	Activité principale	Téléphone	Poste occupé	Période
				Duau.....
				Duau.....

3- Projet(s) réalisé(s) auparavant :

Nom du projet	
Date de réalisation :	
Lieu de réalisation :	
Description du projet :	

4- Projet envisagé :

Intitulé du projet :	
Description du projet :	

5- Cordonnées des associés du porteur de projet (pour ceux en équipe) :

Nom et Prénom :	
Sexe :	☐ F ☐ M
Date et lieu de naissance :	
Adresse :	
Téléphone :	
E-mail :	

Nom et Prénom :	
Sexe :	☐ F ☐ M
Date et lieu de naissance :	
Adresse :	
Téléphone :	
E-mail :	

Ci-après dénommé « Porteur de Projet » :

- ☐ Atteste adhérer à la présente charte et mettre en œuvre toutes les mesures afin de respecter ses dispositions.
- ☐ S'engage que tous les renseignements fournis sont justes.

ARTICLE 1 : Généralités

Porteur de projet : Personne physique agissant à l'égard de l'Incubateur avant la création de son entreprise.

Le Projet : S'entend du projet dénommé «.....» tel qu'il est décrit dans l'article 2 de la présente charte.

Les Associés : s'entend de la ou l'ensemble des personnes physiques qui s'associent pour lancer le projet. Il est à préciser qu'elles sont représentées par le porteur de projet.

ARTICLE 2 : Objet

La présente charte s'inscrit dans le cadre de la période de l'incubation au sein de l'Incubateur « ».

Ce programme d'incubation est destiné aux stagiaires, lauréats ou à tout porteur de projet, leur permettant de bénéficier de l'accompagnement nécessaire à la réalisation de leur projet.

Le projet objet de cette charte est décrit comme suit :
« ».

Le présent document vise à faire respecter par les porteurs de projets leurs engagements tout au long du processus du programme d'accompagnement entrepreneurial et particulièrement en termes de confidentialité et de propriété intellectuelle (PI).

ARTICLE 3 : Engagements du Porteur de Projet & ses associés

Le porteur de projet ainsi que ses associés s'engagent à :

- ☐ Communiquer l'avancement et les besoins en termes d'accompagnement au Responsable de l'Incubateur, sur une base de transparence avec l'équipe de l'incubateur et leurs faire part de toute information ou de décision pouvant influencer l'avancement ou la réussite du projet ;
- ☐ Se conformer au calendrier des formations/séminaires organisés par l'incubateur de l'OFPPT ;
- ☐ Participer aux capsules « témoignages » de l'Incubateur de l'OFPPT ;
- ☐ Produire toute pièce relative au projet nécessaire à l'appréciation, l'évaluation et au suivi du projet et de son incubation ;
- ☐ Mentionner systématiquement l'OFPPT. En effet, étant donné que ce dernier met gratuitement à disposition un accompagnement, il est demandé en contrepartie aux entreprises et porteurs de projet incubés, de s'engager à citer systématiquement l'OFPPT pour chaque évènement médiatique (Concours, publication, interview, presse ou TV...). A ce titre, ils représentent l'OFPPT et s'engagent à la respecter et à ne pas en ternir l'image ;
- ☐ Veiller sur les biens et équipements des autres entreprises incubées ou porteurs de projet en cas d'absence. Tout incident devant immédiatement être signalé au Responsable de l'incubateur. En cas d'abus, l'OFPPT se réserve le droit de facturer aux entreprises et porteurs de projet incubées

des frais correspondant aux dégâts constatés. Par ailleurs et pour des raisons de sécurité, le stockage de matériel ou de produits n'est pas autorisé au sein des locaux dédiés à l'incubateur ;

- ☐ Veiller à la propreté des espaces en toutes circonstances, à ne pas perturber les autres personnes au sein de l'incubateur, à ranger son box avant de quitter son poste et lieu de travail.
- ☐ La consommation ou usage de tous produits non conforme à la réglementation de l'OFPPT n'est pas tolérée.
- ☐ Les locaux de l'incubateur sont avant tout un lieu de vie commune. Au-delà de cette charte, il est nécessaire d'appliquer le comportement adéquat de la vie en communauté. Les porteurs de projets et entreprises incubées s'engagent à respecter la dignité des personnes présentes dans leur entourage en toutes circonstances et à ne pratiquer aucune discrimination à l'égard de quiconque.

ARTICLE 4 : Confidentialité

Toutes les informations confidentielles non publiques concernant l'activité, la technologie, les travaux de recherche menés dans le cadre du projet, la structure interne, et les stratégies qui sont communiquées ou transmises, sous forme tangible, par une partie à l'autre partie, y compris les données, les dessins, les spécifications, les informations sur les brevets, la documentation et les informations de toute sorte et sous quelque forme que ce soit, sont et demeurent la propriété de la partie qui l'a communiquée.

Pour les besoins du projet, les parties s'engagent à conserver secrètes et à ne pas utiliser autrement que pour l'exécution du projet toutes les informations échangées qui sont considérées comme des Informations confidentielles par une des parties, sous réserve que la partie qui divulgue ait indiqué de manière claire et non équivoque leur caractère confidentiel, ou dans le cas d'une divulgation orale ou visuelle que la partie qui divulgue ait fait connaître oralement leur caractère confidentiel au moment de la divulgation et ait confirmé par écrit ce caractère dans un délai de trente (30) jours.

1. Le bénéficiaire des Informations déclarées confidentielles s'engage à :
 - a. Ne pas divulguer les Informations confidentielles à des tiers sans l'autorisation écrite du divulgateur ;
 - b. Ne divulguer les Informations confidentielles que :
 - ✓ Au Responsable de l'Incubateur ;
 - ✓ Aux conseillers et consultants (Experts, avocats ou autres) du bénéficiaire, à condition qu'ils soient eux-mêmes dûment habilités par des dispositions de confidentialité de même étendue que celles de la présente charte.
 - c. Ne pas déposer de titres de Propriété Intellectuelle sur la base des Informations confidentielles communiquées par la partie divulgateur sans son autorisation préalable écrite ;
 - d. Ne pas utiliser les Informations confidentielles pour toute autre fin que celle objet de la présente charte sauf par accord préalable écrit du divulgateur ;
 - e. Protéger et garder confidentielles les Informations confidentielles en leur accordant le même degré de soin et de protection que le bénéficiaire accorde à ses propres informations de même importance.

2. Toutefois, ne seront pas considérées comme informations confidentielles celles pour lesquelles la partie bénéficiaire peut apporter une preuve irréfutable que ces informations :
 - a. Sont tombées dans le domaine public préalablement à la divulgation ou après celle-ci mais dans ce cas en l'absence de toute faute par la Partie bénéficiaire ;
 - b. Ont été licitement reçues d'un tiers sans aucune restriction et en l'absence de toute violation de la présente charte ;
 - c. Étaient en possession de la partie bénéficiaire préalablement à la transmission de ces informations – le bénéficiaire doit alors le prouver ;
 - d. Ont été désignées par écrit par la partie divulgatrice comme échappant au régime de confidentialité de la présente charte ;
 - e. Ont été développées par l'une des parties indépendamment de la communication qui lui en a été faite par la partie divulgatrice.
3. Aucune des dispositions du présent article ne sera interprétée comme la concession par la partie divulgatrice à la partie bénéficiaire d'une licence ou d'un privilège quelconque sur les Informations confidentielles.

Les stipulations du présent article prendront effet à partir de la signature de la présente charte et demeureront valables durant cinq (5) années à compter de la signature de la présente charte.

ARTICLE 5 : Propriété Intellectuelle

Le Porteur de projet déclare disposer à la date de signature de la présente charte, des droits d'exploitation des connaissances, savoir et savoir-faire et des titres de Propriété Intellectuelle (PI) nécessaires à la réalisation de son projet et au développement de l'activité de l'Entreprise.

Plus précisément la réalisation du projet, telle que visée ci-dessus ne dépend pas, à la date de signature de la présente charte, de droits de PI qui seraient détenus par l'incubateur de l'OFPPT.

Le porteur de projet déclare, qu'à sa connaissance à la date de signature de la présente charte, il n'existe pas de droits de Propriété Intellectuelle détenus par des tiers qui pourraient faire obstacle à la réalisation de son Projet.

Le porteur de projet déclare et reconnaît que toutes les marques, logos, produits et services appartenant à l'OFPPT et l'incubateur de l'OFPPT demeurent leur propriété exclusive et ne peuvent être utilisés par lui ou pour son compte sans l'autorisation expresse et écrite préalable de la partie concernée. En outre, toute utilisation de l'image et/ou du logo appartenant à l'OFPPT devra faire l'objet de l'autorisation expresse préalable de la partie souhaitant procéder à ladite utilisation. A défaut, le porteur de projet ne pourra en aucun cas utiliser à son compte l'image et le logo de l'OFPPT.

ARTICLE 7 : FabLab et Digital Factory

Les concepts et processus développés dans les FabLabs et le Digital Factory sont conçus pour rester utilisables à titre individuel, permettant ainsi à chaque incubé d'exploiter librement ses créations pour des projets professionnels. Cette flexibilité offre aux incubés la possibilité de tirer parti de leurs innovations sans contrainte, tout en ayant la liberté de protéger leurs idées selon leurs préférences.

ARTICLE 8 : Durée du programme de l'incubation

Le programme de l'incubation dure environ 6 mois avec possibilité éventuelle de prolongation.

Fait à En date du

Signature du(des) Porteur(s) du Projet